

RESOLUCIÓN NÚMERO 007 DE 2023

(5 DE ENERO DE 2023)

"Por la cual se reglamentan las Mesas de Articulación Interinstitucional – MAI y se dictan otras disposiciones"

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las que le confiere la Ley 1702 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2 de la Constitución Política señala que:

"Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

Que la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones", en el artículo 1, modificado por el artículo 1º de la Ley 1383 de 2010, señala:

"Artículo 1º. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente Código rigen en toda el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.

En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público.

Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito. Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones contenidos en este Código.

RESOLUCIÓN NÚMERO 007 DE 2023

HOJA No. 2

"Por la cual se reglamentan las Mesas de Articulación Interinstitucional – MAI y se dictan otras disposiciones"

Los principios rectores de este Código son: Seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, educación y descentralización".

Que el artículo 7° de la Ley 769 de 2002, señala:

"Artículo 7°. Cumplimiento régimen normativo. Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías..."

Que el artículo 1° de la Ley 1702 de 2013, creó la Unidad Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial como entidad descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Transporte.

Que el artículo 9 de la Ley 1702 de 2013, establece las funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre las cuales se encuentran las siguientes:

"Artículo 9: (...) En materia de planeación: 1.1 Ser el soporte interinstitucional y el organismo responsable dentro del Gobierno Nacional de la planeación, gestión, ejecución, seguimiento y control de las estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de seguridad vial en todo el país. 1.3 Desarrollar la estrategia de seguridad vial respaldada por esquemas de cooperación horizontal intergubernamental y de coordinación vertical de la actividad nacional, regional y local, generando las alianzas necesarias con los sectores profesionales, empresariales y sociales. 1.5 Servir de órgano consultor del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Locales y Regionales para la adecuada aplicación de las políticas, instrumentos y herramientas de seguridad vial dentro del marco del Plan Nacional y de los Planes Locales y Regionales de Seguridad Vial. En materia de control, 4.2 Diseñar, coordinar y adoptar con la Policía Nacional y otras autoridades competentes, las prioridades y planes de acción de vigilancia y control de las normas de tránsito y seguridad vial en todo el territorio Nacional. En materia de Coordinación y consulta, 7.2 Articular acciones con las entidades territoriales para garantizar la coherencia y alineamiento con el Plan Nacional de Seguridad Vial. (...)"

Que el Decreto 787 de 2015 en el artículo 10 establece las funciones de la Dirección de Coordinación Interinstitucional, entre las que se encuentran las siguientes:

"Artículo 10. Funciones de la Dirección de Coordinación Interinstitucional.

1. Coordinar y articular con los actores intervinientes en el tema de la seguridad vial la implementación y ejecución de las políticas públicas, estrategias, programas, planes y proyectos en materia de seguridad vial.

8. Coordinar con las autoridades competentes la implementación y ejecución de las estrategias, prioridades y planes de acción adoptadas, para el cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial y coordinar las acciones intersectoriales en esta materia.

10. Coordinar y articular con los actores intervinientes en el tema de la seguridad vial, la divulgación de las campañas de prevención vial, información, formación y sensibilización en seguridad vial.

RESOLUCIÓN NÚMERO 007 DE 2023

HOJA No. 3

"Por la cual se reglamentan las Mesas de Articulación Interinstitucional – MAI y se dictan otras disposiciones"

Que con el propósito de dar cumplimiento a las funciones de la Dirección de Coordinación Interinstitucional, se definieron líneas estratégicas que permiten un trabajo articulado a nivel nacional, no solo con entidades territoriales, sino también con instituciones, empresas y actores intervinientes en materia de seguridad vial que permitan la implementación y ejecución de la Política Nacional de Seguridad Vial.

Que, el Plan Nacional de Seguridad Vial – PNSV 2022-2031 aprobado mediante el Decreto 1430 de 2022 incluye dentro de las acciones, fortalecer las políticas públicas territoriales para la protección de la vida de los actores viales, asistiendo técnicamente a las entidades territoriales en la gestión de la Seguridad Vial, así como articular el sector público con los actores privados, sociales y académicos en la implementación de la política de Seguridad Vial.

Que, desde esa visión las líneas de trabajo territorial y sectorial de la Dirección de Coordinación Interinstitucional se interrelacionan entre ellas, y desarrollan estrategias y programas específicos; es por ello que la Línea Territorial es la encargada de la articulación, coordinación y relacionamiento previo de la ANSV con las Entidades Territoriales, para adelantar diversas estrategias, incluyendo espacios de coordinación y trabajo que requieren formalización, y que serán denominadas Mesas de Articulación Interinstitucional – MAI.

Que, en los puentes festivos, temporadas vacacionales y fechas especiales, se genera alta movilidad en las carreteras del país y las zonas urbanas y rurales de los municipios y durante esos días se pueden presentar bloqueos viales por causas naturales, siniestros viales, atentados a la infraestructura vial, entre otros, lo que representa un problema de impacto social, por lo que las autoridades competentes deben implementar estrategias, planes y acciones para atenderlas de manera efectiva y oportuna.

Que, el Ministerio de Transporte en un trabajo conjunto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), y las entidades del sector, operan un Puesto de Mando Unificado - PMU para monitorear la movilidad en las diferentes ciudades del país.

Que las Mesas de Articulación Interinstitucional - MAI, son una instancia de coordinación interinstitucional adicional a los mencionados anteriormente, que tiene como propósito articular y conocer de primera mano la información de lo que sucede en los territorios para concertar mecanismos y acciones que prevengan, mitiguen y atiendan de manera oportuna y efectiva las contingencias de movilidad y seguridad vial en las regiones, con especial énfasis en los de mayor siniestralidad; razón por la cual, surge la necesidad de reglamentar esta instancia, precisando su objetivo,





RESOLUCIÓN NÚMERO 007 DE 2023

HOJA No. 4

"Por la cual se reglamentan las Mesas de Articulación Interinstitucional – MAI y se dictan otras disposiciones"

participantes y principales funciones, lo que propende por la continuidad de un trabajo articulado con el fin de prevenir, mitigar y atender de manera oportuna y efectiva las contingencias de movilidad y seguridad vial en las regiones con mayor siniestralidad.

Que el contenido de la presente Resolución fue publicado en la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del 18 al 28 de noviembre de 2022, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y la Resolución 360 de 2018 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para conocimiento de la ciudadanía.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Objeto. Reglamentar las Mesas de Articulación Interinstitucional – MAI, como una instancia de coordinación interinstitucional, que tiene como propósito articular y conocer de primera mano la información de lo que sucede en los territorios para concertar mecanismos y acciones para prevenir, mitigar y atender de manera oportuna y efectiva las contingencias de movilidad y seguridad vial en las regiones, con especial énfasis en las de mayor siniestralidad.

Parágrafo 1. Las MAI operan 24 horas al día, 7 días a la semana, con especial atención durante los puentes festivos y fechas especiales. Para su funcionamiento se podrán hacer uso de las herramientas virtuales (Equipos de Trabajo de Microsoft Teams, WhatsApp, teléfono celular, correo electrónico, comités, entre otros) y de manera presencial con reuniones en sitios concertados con las entidades del orden nacional y territorial.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Participantes de las Mesas de Articulación Interinstitucional -MAI. Participarán de la instancia de coordinación Interinstitucional delegados de las siguientes entidades:

De Orden Nacional:

- a) Ministerio de Transporte
- b) Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV
- c) Instituto Nacional de Vías – INVÍAS
- d) Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
- e) Superintendencia de Transporte
- f) Dirección de Tránsito y Transporte – Policía Nacional – DITRA
- g) Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGDR

"Por la cual se reglamentan las Mesas de Articulación Interinstitucional – MAI y se dictan otras disposiciones"

De Orden Territorial:

- a) Jefe Regional y Seccional de Tránsito y Transporte Policía Nacional - DITRA
- b) Dirección Territorial INVÍAS
- c) Dirección Territorial Ministerio de Transporte
- d) Regional de la Superintendencia de Transporte
- e) Representantes de autoridades de tránsito locales y/o Organismos de Tránsito departamentales y municipales.
- f) Representantes de entidades territoriales
- g) Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE
- h) Representante de las Concesiones Viales
- i) Gerentes de Terminales de Transporte
- j) Administradores y concesionarios viales
- k) Defensa Civil
- l) Cruz Roja
- m) Cuerpo de Bomberos

Parágrafo 1: Se podrán convocar otras entidades públicas o privadas cuando se considere pertinente o necesario, del orden nacional o territorial. Para determinar los participantes eventuales se deben utilizar los siguientes criterios: delegados de las entidades nacionales o territoriales que tengan responsabilidad sobre la infraestructura vial, el tránsito, el transporte u otras actividades en temas de seguridad vial o que sean partícipes directa o indirectamente tanto en el departamento como en los municipios de la región en la prevención y atención de siniestros viales.

ARTÍCULO TERCERO. - Funciones de las Mesas de Articulación Interinstitucional - MAI. Son funciones las siguientes:

- a) Articular la capacidad institucional con el propósito de monitorear y responder a los desafíos materia de movilidad y seguridad vial en las regiones.
- b) Generar herramientas para prevenir, mitigar y atender de manera oportuna y efectiva las contingencias de movilidad y seguridad vial en las regiones, con énfasis en las de mayor siniestralidad.
- c) Interactuar de manera directa con las autoridades locales con el fin de conocer el estado de la movilidad y siniestralidad vial de los departamentos y concertar acciones para coadyuvar en su atención.
- d) Reportar semanalmente al Puesto de Mando Unificado – PMU de la Agencia Nacional de Seguridad Vial la información de lo que sucede en las regiones. Esto se hará a través del enlace territorial de la DCI.

ARTÍCULO CUARTO. - Cobertura de las Mesas de Articulación Interinstitucional. Con el fin de lograr cobertura a nivel nacional, para los efectos de las MAI se tendrán ocho (8) que serán atendidas de acuerdo con los lineamientos del equipo regional de la Dirección de Coordinación Interinstitucional, así:

- Región 1, Central: Bogotá D.C., Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila.

*"Por la cual se reglamentan las Mesas de Articulación Interinstitucional –
MAI y se dictan otras disposiciones"*

- Región 2, Eje Cafetero y Antioquia: Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda.
- Región 3, Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Región 4, Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
- Región 5, Santanderes: Santander y Norte de Santander.
- Región 6, Llanos – Orinoquía: Arauca, Casanare, Meta y Vichada.
- Región 7, Amazonía: Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guaviare y Guainía.
- Región 8, Sea Flower: Archipiélago de San Andrés y Providencia.

ARTÍCULO QUINTO. - La Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de la Dirección de Coordinación Interinstitucional velará por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución y brindará apoyo con la logística para la realización de las MAI.

ARTÍCULO SEXTO. - Vigencia y derogatoria. La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D.C., a los cinco (5) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023).

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Juan
Carlos
Beltran
Bedoya
JUAN CARLOS BELTRÁN BEDOYA
Director General

Firmado
digitalmente
por Juan
Carlos Beltran
Bedoya

Proyectó: Edwin Antonio Miranda Corrales – Líder Equipo Enlaces Territoriales DCI

Revisó: Juan Bogotá- asesor Dirección de Coordinación Interinstitucional

Angie De La Vega, contratista Oficina Asesora Jurídica

Aprobó: Carlos Vanegas Vivas, Director Coordinación Interinstitucional

Andrés Botero Baena, jefe Oficina Asesora Jurídica

CARLOS EDUARDO
VANEGAS VIVAS

Andrés
Botero
Baena